



Número: **5026724-11.2025.8.08.0024**

Classe: **MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL**

Órgão julgador: **Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho**

Última distribuição : **14/07/2025**

Valor da causa: **R\$ 121.207,60**

Assuntos: **ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **NÃO**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
RODRIGO ALVES COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
LUIZ ROBERTO COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
EDNA ALVES DOS SANTOS COGO (IMPETRANTE)		LUCAS PIMENTA JUDICE (ADVOGADO)	
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (COATOR)			
ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IMPETRADO)			
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (CUSTOS LEGIS)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
90522 269	19/02/2026 23:14	Sentença	Sentença

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO



Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara de Fazenda

Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio

Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho

Rua Desembargador Homero Mafra, 89 - Enseada do Suá, Vitória -

ES, 29050-275, Ed. Greenwich

Telefone:(27) 33574532

PROCESSO Nº **5026724-11.2025.8.08.0024**

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: CLAUDIA ALVES DOS SANTOS COGO, RODRIGO ALVES

COGO, LUIZ ROBERTO COGO, EDNA ALVES DOS SANTOS COGO

COATOR: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SENTENÇA

VISTOS ETC...

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por **CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS COGO, RODRIGO ALVES COGO, LUIZ ROBERTO COGO** e **EDNA ALVES DOS SANTOS COGO** em desfavor do **SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, estando as partes já qualificadas.

Relatam os impetrantes, em apertada síntese: (a) que são sócios das empresas Cogo Participações Ltda. e Cogo Patrimonial Ltda., cujas cotas sociais foram parcialmente doadas, a título gratuito, por dois dos impetrantes (Luiz Roberto e Edna) aos demais (Cláudia e Rodrigo), mediante cessão não onerosa realizada em julho de 2025; (b) referida operação foi devidamente comunicada à Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo (SEFAZ/ES), com o protocolo das guias de ITCMD em 10 de julho de 2025; (c) com a promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023, a partir de 21 de dezembro de 2023, tornou-se obrigatória a progressividade da alíquota do ITCMD, o que teria implicado a imediata revogação,

por não recepção, dos artigos 10, 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.011/2013, que ainda preveem alíquota fixa de 4% e base de cálculo incompatível com a nova redação constitucional; (d) sustentam, portanto, a inexistência de norma estadual válida que estabeleça base de cálculo e alíquota do ITCMD após a vigência da EC 132/2023, o que impediria a exigência do tributo até que sobrevenha nova legislação estadual compatível com a Constituição Federal; (e) destaca, ainda, que o Estado do Espírito Santo, apesar de ciente da revogação tácita da legislação local, mantém normalmente a arrecadação do imposto, conforme dados do Portal da Transparência, razão pela qual impetram o presente mandado de segurança preventivo para assegurar o direito líquido e certo de não serem compelidos ao pagamento de ITCMD sem base legal válida.

Em face desse quadro, impetraram este writ, requerendo:

“1. A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de emitir guias e/ou cobrar ITCMD em relação às Declarações n. 20250000011982, 20250000011988 e 20250000011989, diante do *fumus boni iuris*, *periculum in mora* e a ausência de prejuízo ao Estado;

a. Subsidiariamente, requer-se o deferimento de depósito judicial no valor de R\$ 121.207,60 (cento e vinte e um mil, duzentos e sete reais e sessenta centavos) - ou 4% sobre valor cedido conforme patrimônio líquido das empresas, como forma de garantir a suspensão da exigibilidade tributária;” (“*ipsis litteris*”)

No mérito, requerem:

“3. O reconhecimento da revogação tácita pela não-recepção dos art. 10, 12 e 13 da Lei 10.011 de 2013, porquanto incompatível materialmente com a EC nº 132/2023 e seu novel inciso VI do art. 155, par. 1º, de modo a reforçar a concessão da segurança final desse presente mandamus;

4. O reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ITCMD no Estado do Espírito Santo no caso concreto (conforme art. 150, CF), até que haja edição de nova legislação estadual em conformidade com a Emenda Constitucional nº 132/2023;” (“*ipsis litteris*”)

Com a inicial, vieram documentos.

Custas quitadas no ID 73023003.

Foi indeferido o pedido liminar no ID 73073282.

No ID 73295407, a parte autora informou a interposição de agravo de instrumento, no bojo do qual foi concedido parcialmente o efeito suspensivo ativo, somente para permitir o depósito do tributo em litígio (ID 73500906). Contudo, houve desistência superveniente do recurso, a qual foi homologada (ID 90652735).

No ID 74905209, a autoridade coatora apresentou informações, advogando que a legislação estadual já adota a progressividade. Defendeu, ainda, que a inclusão da progressividade no ITCMD pela Emenda Constitucional 132/2023 não teve como objetivo reduzir o imposto para valores milionários, como no presente caso, mas a busca por maior justiça fiscal e a adequação do imposto ao princípio da capacidade contributiva. Pleiteou, ao final, a denegação da segurança.

No ID 74905216, o Estado apresentou impugnação ao valor da causa, alegando que o proveito econômico é de R\$ 121.207,00, não de R\$ 1.000,00 (mil reais).

No ID 76667046, a parte impetrante depositou o valor do ITCMD controvertido.

No ID 77453991, foi suspensa a exigibilidade do ITCMD, mediante depósito.

No ID 89001013, o IRMP informou não haver interesse público que justifique sua intervenção no presente feito.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. **DECIDO.**

Inicialmente, **ACOLHO** a impugnação ao valor da causa, pois há proveito econômico imediato em tela, consistente na consequente anulação do ITCMD já constituído. Assim, **RETIFIQUE-SE** o valor da causa para R\$ 121.207,60 (ID 76667046).

Passo ao exame do mérito do litígio.

O ponto controvertido deste writ consiste em verificar se, diante da promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023, ainda subsiste a validade da legislação estadual vigente, notadamente a Lei nº 10.011/2013, que fixa alíquota uniforme de 4% para o ITCMD no Estado do Espírito Santo, ou se, por outro lado, tal legislação teria sido tacitamente revogada por não recepção constitucional, impedindo a exigência do tributo até a edição de nova norma compatível com a redação constitucional atual.

No presente caso, os impetrantes sustentam que a Lei Estadual nº 10.011/2013, ao prever alíquota fixa de 4% para o ITCMD, teria se tornado materialmente incompatível com o novo art. 155, § 1º, inciso VI, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 132/2023, que passou a exigir, expressamente, a progressividade da alíquota do imposto.

Entretanto, tenho que não assiste razão à pretensão deduzida. Embora seja fato que a EC nº 132/2023 incluiu norma que estabelece a obrigatoriedade da progressividade do ITCMD, tal dispositivo não tem aplicabilidade imediata, tampouco opera revogação automática das normas estaduais preexistentes. O

texto constitucional exige, para sua concretização, a edição de lei específica estadual que discipline os critérios de progressividade, respeitado o princípio da legalidade estrita em matéria tributária (art. 150, I, da CF/88).

Não há qualquer comando constitucional que determine a revogação imediata da legislação estadual atualmente em vigor. Se assim fosse, os Estados que ainda não aprovaram leis para estabelecer o ITCMD progressivo, quais sejam, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Bahia e Piauí (<https://www.conjur.com.br/2025-abr-16/judiciario-comeca-a-receber-aco-es-contra-itcmd-em-estados-com-aliquota-fixa/>), teriam grave crise arrecadatória, o que, convenhamos, não foi o objetivo do Constituinte Derivado.

Com efeito, enquanto não for editada nova lei estadual regulamentando a progressividade da alíquota, a exigência do ITCMD permanece regida pela Lei nº 10.011/2013, que prevê alíquota fixa de 4% (art. 12). Tal norma se mantém formalmente válida e eficaz, sob pena de violação ao princípio da continuidade da ordem jurídica e da legalidade tributária.

Cumprе destacar, ainda, que o STF, no julgamento do Tema 226 da Repercussão Geral (RE nº 602.347/MG), enfrentou questão análoga ao analisar a progressividade do IPTU e decidiu que, mesmo reconhecida a inconstitucionalidade da progressividade indevida, o tributo poderia continuar sendo exigido com a alíquota mínima prevista na legislação. Embora o caso trate de IPTU, o raciocínio é perfeitamente aplicável ao ITCMD, pois não há alíquota progressiva já definida no ordenamento jurídico capixaba.

Exemplificativamente, desde 1988, a Constituição prevê a progressividade do Imposto de Renda (IR), mas esta só foi instituída para a tributação do ganho de capital pela Lei nº 13.259, de 2016, e nem por isso a cobrança da alíquota fixa nesses casos foi considerada inconstitucional durante o interregno de 28 anos entre as normas.

Assim, diante da ausência de norma estadual posterior que tenha revogado expressamente a legislação vigente, da inexistência de ato coator efetivo, e da inaplicabilidade imediata da EC nº 132/2023 sem a edição de lei estadual regulamentadora, não vislumbro a probabilidade do direito autoral.

Acresça-se a isso que no ordenamento jurídico pátrio, a compatibilização de normas infraconstitucionais com um novo paradigma constitucional, seja ele decorrente do Poder Constituinte Originário ou Derivado (Emendas Constitucionais), resolve-se pelo instituto da recepção. Conforme consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), a incompatibilidade superveniente de uma lei com a nova Constituição não gera a sua inconstitucionalidade, mas sim a sua revogação por não recepção.

O efeito da não recepção é a retirada imediata da norma do sistema jurídico a partir da vigência do novo parâmetro constitucional, operando-se uma revogação tácita. Contudo, tal fenômeno exige uma incompatibilidade material absoluta e incontornável. No caso vertente, a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 132/2023 ao art. 155, § 1º, VI, da Carta Magna, que estabeleceu a obrigatoriedade da progressividade nas alíquotas do ITCMD, não possui o condão de extirpar automaticamente as legislações estaduais que preveem alíquotas fixas.

Diferentemente do que sustenta a exordial, o Constituinte Derivado não operou uma "revogação automática" que deixasse os Entes Federativos em um "vácuo legislativo". A Constituição Federal não institui tributos, ela atua como uma verdadeira Carta de Competências Tributárias, distribuindo o poder de tributar entre os entes federados nos modais proibido (imunidades), permitido (competências) e, por vezes, obrigatório (como na nova regra da progressividade).

A instituição efetiva do imposto e a definição de seus critérios quantitativos dependem do exercício dessa competência por meio de lei específica de cada ente federado. Admitir a revogação imediata da alíquota fixa sem a concomitante

entrada em vigor de novas faixas progressivas estaduais equivaleria a negar a própria existência do tributo, subvertendo a vontade do legislador constitucional que visa, em verdade, a uma tributação mais onerosa para grandes patrimônios e não a exoneração total.

A validade da cobrança repousa na higidez da Regra-Matriz de Incidência Tributária (RMIT), composta por critérios antecedentes (material, espacial e temporal) e consequentes (pessoal e quantitativo). O critério quantitativo, formado pela base de cálculo e pela alíquota, exige densificação normativa.

A alteração constitucional foca no critério quantitativo (alíquota progressiva). Todavia, a regra-matriz estabelecida na Lei Estadual nº 10.011/2013 permanece hígida enquanto o legislador estadual não exercer sua competência para esmiuçar os novos critérios qualitativos e quantitativos exigidos pelo texto constitucional reformado. A Constituição autoriza e comanda a mudança, mas a alteração da regra-matriz depende de lei específica do ente federado, respeitando a legalidade estrita e a segurança jurídica.

Compulsando a Lei Estadual nº 10.011/2013, verifica-se que o sistema tributário capixaba já encerrava, ainda que de forma rudimentar, evidências de progressividade e justiça fiscal em sua estrutura, corroborando a tese de defesa do Estado.

O art. 7º da referida lei estabelece isenções para imóveis de moradia de baixo valor (até 200.000 VRTEs) e pequenos depósitos bancários (até 10.000 VRTEs). Ao desonerar as transmissões de menor valor e tributar as demais, a lei cria uma progressividade real, com uma faixa de alíquota zero seguida de uma alíquota de 4%.

Por conseguinte, o art. 10, § 6º, prevê que doações sucessivas entre o mesmo

doador e donatário no ano civil devem ser somadas para o recálculo do imposto. Esse mecanismo impede o fracionamento do patrimônio para fins de evasão fiscal e demonstra a intenção do legislador em onerar progressivamente a concentração de transmissões patrimoniais.

Desta feita, a norma estadual não se apresenta como um bloco monolítico de alíquota fixa incompatível, mas como um sistema que já contempla elementos de graduação de capacidade contributiva. A transição para o modelo de múltiplas alíquotas obrigatórias exige, por imperativo constitucional e lógico-sistêmico, a atuação do Poder Legislativo Estadual para definir as novas faixas, mantendo-se, até então, a validade da norma vigente para evitar o colapso arrecadatório e a violação ao princípio da continuidade da ordem jurídica.

Para além disso, é imperioso registrar que a progressividade das alíquotas do ITCMD não se cuida de inovação absoluta ou ruptura sistêmica introduzida exclusivamente pela Emenda Constitucional nº 132/2023. Em verdade, a progressividade tributária, enquanto materialização imediata do Princípio da Capacidade Contributiva (ou Capacidade Econômica), encontra-se alicerçada no Texto Constitucional desde a sua promulgação original, especificamente no art. 145, § 1º.

O mencionado dispositivo estabelece que, "sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte". Longe de configurar uma faculdade discricionária ou uma mera recomendação programática ao legislador infraconstitucional, a expressão "sempre que possível" deve ser interpretada sob um viés estritamente "técnico-jurídico".

Nessa perspectiva, a possibilidade a que alude o Constituinte Originário vincula-se à viabilidade de identificação da riqueza e do sujeito passivo. Tratando-se de impostos diretos, categoria na qual se subsume o ITCMD, por incidir diretamente sobre a transmissão de patrimônio e manifestação de riqueza, a base econômica é,

por definição, objetivamente auferível e quantificável. Diferente dos impostos indiretos, onde a carga tributária é transladada no preço e a capacidade econômica do contribuinte final é de difícil aferição, no ITCMD a grandeza monetária do bem transmitido serve de parâmetro exato para a graduação do tributo. Portanto, no campo dos tributos diretos e reais que admitem personalização, o "sempre que possível" transmutou-se, desde sempre, em um dever.

É oportuno destacar que, sob a égide do texto original de 1988, o Supremo Tribunal Federal já havia consolidado o entendimento (notadamente no RE 562.045/RS - Tema 21) de que a progressividade do ITCMD era constitucional independentemente de autorização expressa no artigo das competências estaduais, justamente por derivar da aplicação direta do Princípio da Capacidade Contributiva. Ou seja, a progressividade já era um vetor interpretativo e impositivo da Carta Magna.

Contudo, tal preexistência axiológica não torna as legislações estaduais que previam alíquotas fixas inconstitucionais ou "revogadas" por omissão. A Constituição Federal, enquanto Carta de Competências, outorga o poder de tributar, mas a definição da alíquota específica, seja ela fixa ou progressiva, integra o critério quantitativo da Regra-Matriz de Incidência Tributária (RMIT), cuja densificação é de competência do legislador ordinário de cada Ente Federado.

Dessa forma, a vigência de uma lei estadual com alíquota única durante o período anterior à reforma não representava uma afronta ao sistema, mas o exercício de uma competência dentro de uma margem de conformação legislativa que ainda não havia sido exaurida pelo comando de obrigatoriedade da progressividade. A alteração promovida pelo Constituinte Derivado apenas densificou um dever que já se encontrava latente no sistema, sem que isso implique na invalidade retroativa das normas que seguiam o modelo anterior, as quais permanecem hígidas até que nova lei específica do Ente Federado venha a redefinir os critérios quantitativos da incidência tributária estadual.

Ademais, é imperioso desmistificar a premissa de que a progressividade de alíquotas representaria, invariavelmente, um cenário mais benéfico ao contribuinte do que o regime de alíquota fixa. Sob uma análise pragmática e sistemática do federalismo fiscal brasileiro, observa-se que a coexistência de regimes díspares entre os Estados da Federação, alguns adotando o escalonamento progressivo e outros mantendo a alíquota única, tornou-se o principal vetor de estratégias de planejamento tributário.

Com efeito, a manutenção de alíquotas fixas em determinados Estados passou a atuar como um fator de atratividade para a tributação de patrimônios. Isso ocorre porque, sob a égide de uma alíquota fixa, a transmissão de bens de alto valor econômico sujeita-se ao mesmo ônus percentual aplicado a transmissões de menor expressão financeira, o que, na prática, beneficia a tributação da transmissão de bens de elevado valor ao evitar os degraus superiores de uma tabela progressiva. Não raro, contribuintes buscaram estruturar a sucessão ou a doação de ativos para que a incidência do ITCMD ocorresse em Estados com alíquotas fixas, visando elidir a tributação mais gravosa dos estados que já implementavam a progressividade como instrumento de justiça fiscal vertical.

Nesse sentido, no que interessa ao deslinde da controvérsia, cito a academia sobre o assunto (destaquei):

“A existência de regime progressivo de alíquotas em apenas alguns estados, em detrimento de outros que possuíam alíquotas fixas passou a atrair o contribuinte, para buscar planejamentos tributários com vistas a recolher o ITCMD nos estados com alíquotas fixas, uma vez que a transmissão de vultuosos patrimônios estaria sujeita à mesma alíquota fixa daquelas transmissões de bens de pequeno valor. Assim, diversos planejamentos tributários passaram a ser realizados para que a transmissão de patrimônio estivesse sujeita à tributação de ITCMD nos estados onde as alíquotas fixas eram mais benéficas que às progressivas. **Vale citar inclusive que, com a obrigatoriedade da instituição do regime progressivo de alíquotas do ITCMD trazida pela EC n. 132/2023, os Estados que ainda não possuem faixas de progressividade de alíquotas precisarão modificar suas legislações, de forma a atender o novo preceito constitucional.**” (DONADI, Ana Carolina. ITCMD Pós-reforma Tributária: uma Análise à Luz da Desconcentração de Riqueza e Justiça Fiscal. Revista Direito Tributário Atual, [S. l.], n. 60, p. 25–55, 2025. DOI: 10.46801/2595-6280.60.1.2025.2731. Disponível em: <https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2731>)

Nesse contexto, cumpre salientar que a legislação do Estado do Espírito Santo estabelece, atualmente, uma alíquota de 4%, índice que se encontra em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e dentro do teto estipulado pelo Senado Federal. De acordo com a Resolução nº 09/1992 do Senado Federal, os Estados estão autorizados a fixar a alíquota máxima do ITCMD em até 8%.

Portanto, a tese de que a ausência imediata de um regime progressivo acarretaria prejuízo ao contribuinte não se sustenta frente à realidade do planejamento tributário nacional. Ao contrário, a alíquota fixa de 4% representa um patamar moderado frente ao limite de 8% permitido pela norma geral. A transição para a obrigatoriedade da progressividade, embora comandada pelo Constituinte Derivado, não pode ser operada de forma a desestabilizar o sistema vigente sem a devida mediação legislativa estadual, sob pena de se ignorar que o modelo de alíquota única foi, historicamente, o regime eleito pelos grandes contribuintes (mais impactos pela mudança) para otimizar sua carga tributária frente ao potencial agravamento que as faixas superiores da progressividade fatalmente introduzirão.

Portanto, nos termos da fundamentação acima, não tenho como acolher a pretensão autoral.

Ante o exposto, **DENEGO A SEGURANÇA** pleiteada na inicial. Desse modo, **JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO**, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO os impetrantes ao pagamento das custas processuais remanescentes/finais, caso devidas.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, por tratar-se de Mandado de Segurança.

P.R.I.

Deixo para decidir sobre a destinação do depósito judicial (ID 76667046) para quando operado o trânsito em julgado, podendo, caso haja concordância das partes, ser convertido em renda para fins de extinção do crédito tributário (art. 156, inciso VI, do CTN).

Transcorrido o prazo recursal sem a interposição de recursos, **CERTIFIQUE-SE** o trânsito em julgado e **DILIGENCIE-SE** com a cobrança das custas processuais, conforme o Provimento nº 10/2024 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJES.

Por fim, nada mais sendo requerido, **ARQUIVEM-SE** os autos deste processo, com as cautelas de praxe.

Diligencie-se.

Vitória-ES, 19 de fevereiro de 2026.

UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO
JUIZ DE DIREITO